

<제6편 상소심절차.제15장 상고.제1절 상고의 의의>

I. 개념

1. 상고의 정의

- 상고란 제2심 판결인 항소심 판결에 대하여 불복하여 대법원에 하는 상소를 의미한다. 이는 판결의 확정을 차단하고 사건을 상급법원으로 이심시키는 효력을 가지는 상소의 일종이다. 항소가 제1심 판결에 대한 전면적인 재심사를 목적으로 하는 속심의 성격을 갖는 것과 달리, 상고는 항소심 판결의 당부만을 법률적인 관점에서 심사하는 사후심이자 법률심의 성격을 지닌다.

2. 상고의 대상

- 상고의 대상은 원칙적으로 고등법원 또는 지방법원 본원 합의부가 제2심으로서 내린 종국판결이다. 또한 제1심 판결에 대하여 당사자 쌍방이 항소권을 유보하고 직접 상고하기로 합의한 경우(비약적 상고)에는 제1심 판결도 상고의 대상이 될 수 있다. 중간판결이나 종국전의 재판에 대해서는 독립하여 상고할 수 없으며, 종국판결에 대한 상고가 있을 때 그 판단의 전제가 된 경우에 한하여 상고심의 판단을 받게 된다.

3. 상고의 목적

- 상고제도의 일차적 목적은 개별 사건에 있어서 부당한 항소심 판결을 시정하여 당사자의 권리를 구제하는 데 있다. 그러나 보다 본질적인 국가적·공익적 목적은 법령의 해석과 적용의 통일을 기하는 것이다. 최고법원인 대법원이 법령 해석의 최종적인 기준을 제시함으로써 법적 안정성을 도모하고, 하급심 판결의 불균형을 해소하여 국민의 평등권을 보장하는 기능을 수행한다.

4. 상고의 요건

- 상고는 적법한 항소심 판결이 존재해야 하며, 상고를 제기할 수 있는 기간(판결서 송달 후 2주) 내에 제기되어야 한다. 또한 상고인에게 상고의 이익이 있어야 한다. 즉, 항소심 판결에 의하여 불이익을 받은 당사자만이 상고를 제기할 수 있으며, 승소한 당사자는 원칙적으로 상고할 수 없다. 다만, 판결이유에 불만이 있거나 상계권 행사의 제한 등 특수한 사정이 있는 경우에는 예외적으로 인정되기도 한다.

II. 법률심으로서의 상고심

1. 법률심의 원칙

- 상고심은 원칙적으로 법률심이다. 이는 상고심 법원이 항소심이 확정된 사실관계에 구속되며, 오직 항소심 판결이 법령을 위반하였는지 여부만을 심판의 대상으로 삼는다는 것을 의미한다. 따라서 당사자는 상고심에서 새로운 사실을 주장하거나 증거를 제출할 수 없으며, 상고이유 또한 원칙적으로 법령 위반에 한정된다.

2. 사실관계의 구속력

- 민사소송법은 상고법원이 판결에 의하여 확정된 사실에 기속된다고 명시하고 있다. 즉, 항소심이 적법하게 거친 증거조사를 통해 확정된 사실은 상고심에서 다룰 수 없는 것이 원칙이다. 상고심은 항소심 판결의 기초가 된 사실이 기록에 나타난 자료와 부합하는지, 그 과정에서 채증법칙 위반이나 심리미진의 과오가 없는지를 검토할 뿐, 독자적으로 새로운 사실을 인정하지 않는다.

3. 사실심의 예외적 검토

- 법률심 원칙에도 불구하고 사실관계에 관한 판단이 상고심의 심리 대상이 되는 경우가 있다. 첫째, 항소심의 사실인정 과정에 있어 채증법칙 위반이 있는 경우이다. 논리와 경험의 법칙에 반하여 증거를 취사선택하거나 사실을 인정한 경우, 이는 단순한 사실인정의 문제가 아니라 법령 위반의 문제로 취급되어 상고이유가 된다. 둘째, 심리미진의 경우이다. 판결 결과에 영향을 미칠 수 있는 중요한 사실에 관하여 심리를 제대로 하지 않은 경우 상고심은 이를 파기할 수 있다. 셋째, 직권조사사항에 관한 사실이다. 법원의 관할, 당사자 능력, 소송대리권 등 법원이 직권으로 조사해야 할 사항에 대해서는 상고심도 독자적으로 사실을 조사할 수 있다.

4. 상고심의 심리 범위

- 상고심은 상고이유서에 기재된 상고이유에 의하여 심리하며, 그 범위를 벗어나 심판할 수 없는 것이 원칙이다. 이를 본론주의적 성격의 투영이라 볼 수 있다. 다만, 판결에 영향을 미친 법령 위반이나 직권조사사항에 대해서는 상고이유에 포함되지 않았더라도 상고법원이 직권으로 심판할 수 있다. 특히 소송요건의 흠결이나 전속관할 위반, 재판권의 부존재 등은 상고이유의 기재 여부와 관계없이 상고심의 판단 대상이 된다.

5. 심리불속행 제도

- 대법원은 법률심으로서의 기능을 효율적으로 수행하기 위해 상고심절차에 관한 특례법에 따른 심리불속행 제도를 운용한다. 상고이유가 법률이 정한 특정한 사유(헌법 위반, 법령 해석의 중대한 오해, 판례 상반 등)를 포함하지 않는 경우, 더 이상 심리를 하지 않고 상고를 기각하는 제도이다. 이는 상고심이 모든 사건의 사실관계를 재검토하는 것이 아니라, 법적 가치가 큰 사건에 집중하여 법령 통일의 기능을 완수하기 위한 장치이다.

III. 결론

- 상고는 항소심 판결에 대한 최종적인 불복 수단으로서, 권리 구제의 마지막 단계이자 법령 해석의 통일을 기하는 고도의 공익적 절차이다. 법률심 원칙에 따라 상고심은 사실관계 확정보다는 법리적용의 적정성을 심사하는 데 주력하며, 이는 하급심의 법 집행을 감독하고 국가 전체의 법적 질서를 유지하는 기반이 된다. 따라서 상고심 절차는 단순한 사건의 연장이 아니라 법률적 쟁점을 정제하여 최고법원의 판단을 구하는 정교한 법적 과정으로 이해되어야 한다. 당사자와 대리인은 사실심에서 미진했던 법리적 논거를 상고이유로 구성하여 법률심의 본질에 부합하는 소송행위를 수행하여야 하며, 대법원은 이를 통해 법의 지배를 실현하고 국민의 기본권을 최종적으로 수호하는 역할을 다하여야 한다.